



(c.209) Derecho al sustento alimenticio (IIC N° 34, IPC N° 67, ICC N 112, 113, 345, 773)

219. ICI N° 34-4

ARTÍCULO XX. “En el ejercicio del derecho a la libre determinación, cada Pueblo y Nación Indígena Preexistente tiene el derecho colectivo de determinar y ejercer sus propias formas de alimentación, agricultura, ganadería, actividades forestales y demás actividades que digan relación con la obtención y producción de alimentos y medicinas.

El Estado deberá garantizar y proteger, por medio de la Constitución y la ley, aquellas formas de alimentación, actividades silvoagropecuarias y demás actividades que digan relación con la obtención y producción de alimentos y medicinas, que sean propias de los Pueblos y Naciones indígenas Preexistentes.

El Estado deberá proteger, por medio de la Constitución y la ley, aquellas semillas, cultivos, productos, frutos, vegetales, plantas, hongos, medicinas, preparaciones, que sean propios o identificados con los Pueblos y Naciones Indígenas Preexistentes, ya que dichos elementos forman parte de sus historias, patrimonios, culturas y cosmovisiones. El Estado deberá desarrollar las medidas legislativas y reglamentarias tendientes a evitar y sancionar la apropiación por terceros de dichos elementos. Ninguna persona, bajo ninguna circunstancia, podrá obtener derechos de propiedad, comerciales o industriales sobre los mencionados elementos.

El Estado deberá diseñar y ejecutar políticas públicas tendientes a reglamentar que las actividades silvoagropecuarias que se desarrollen en el país, sean de carácter sustentable, respetando el buen vivir (kume moguen) y los derechos reconocidos por la presente norma, como los demás derechos colectivos de los Pueblos y Naciones Indígenas Preexistentes.

En el ejercicio del derecho a la educación, los Pueblos y Naciones indígenas Preexistentes, podrán educar a sus miembros sobre sus propias formas de alimentación, agricultura, ganadería, actividades forestales y demás actividades que digan relación con la obtención y producción de alimentos y medicinas.

Sometida a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención).

220. IPC N° 67-4

1. La alimentación es un derecho fundamental e inalienable de los pueblos de Chile, indisolublemente ligado a la Soberanía Alimentaria y a la protección de los sistemas campesinos de uso y conservación de semillas. Garantizar este derecho es un deber del Estado y es el principio ordenador de las políticas agrícolas y alimentarias del país. No puede quedar al arbitrio del mercado.

2. El Estado velará por que todas y todos los habitantes del país tengan en todo momento acceso físico y económico a una alimentación saludable, diversa, sin contaminantes, suficiente y culturalmente adecuada, que garantice una vida libre de hambre y permita un desarrollo mental, físico y espiritual digno y satisfactorio.

Sometida a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones).

221. ICC N 112-4

Artículo XX. “La Constitución asegura a todas las personas:

El derecho a una alimentación adecuada, en condiciones de dignidad que cubra sus necesidades biológicas y nutricionales, respetando sus prácticas sociales y tradiciones culturales. Este derecho incluye la disponibilidad y acceso al agua inocua necesaria tanto para la producción de alimentos y su preparación, como para el consumo personal.

Esta Constitución reconoce a los alimentos como bienes comunes esenciales para sostener la vida, por lo cual el Estado genera, promueve y apoya políticas públicas que fortalezcan la soberanía alimentaria a fin de garantizar el derecho a la alimentación de todas las personas y asegurar la disponibilidad de alimentos para las generaciones futuras.

El Estado garantiza a la población en forma oportuna y permanente la disponibilidad de alimentos saludables, en cantidad y calidad suficiente, sin sustancias nocivas, para satisfacer la demanda interna del país y las necesidades alimentarias y nutricionistas de cada persona acorde a cada etapa de su vida y especialmente en caso de enfermedades o condiciones médicas específicas.

El Estado tomará medidas concretas y eficaces para evitar toda distorsión de precios y acumulación excesiva de alimentos que puedan causar escasez o limitaciones en su disponibilidad, distribución y acceso físico y/o económico.

El Estado protege este derecho con medidas para evitar que las empresas o los particulares priven a las personas al acceso a una alimentación adecuada.



El Estado y cualquier persona podrá requerir a productores y distribuidores información pública, clara y veraz respecto a la trazabilidad, composición y calidad nutricional de los alimentos que se ofrezcan en el mercado.

El Estado promoverá ambientes alimentarios saludables por medio de la soberanía alimentaria y la educación en todos los niveles sobre agroecología, los factores protectores de la salud y las crisis climática y ecológica.

Artículo XX. La Constitución asegura y protege la autonomía de los pueblos indígenas en la toma de decisiones ambientales sobre la producción y comercialización de alimentos según sus culturas y tradiciones, así como el control sobre las actividades que se desarrollen en sus territorios para alcanzar la soberanía alimentaria y ejercer su derecho a la alimentación.

Sometida a votación se **rechazó** (14 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones).

222. ICC N°113

Artículo 1: La soberanía alimentaria es el derecho fundamental e inalienable de los pueblos a determinar libremente y poner en práctica sus propios sistemas alimentarios, así como a participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la política alimentaria y el derecho a la alimentación, con el fin de proporcionar alimentos sanos, libres de contaminantes, diversos, nutritivos, culturalmente apropiados, suficientes, abundantes, accesibles y asequibles para todas y todos quienes habitan el país.

La soberanía alimentaria es indispensable para el buen vivir y es el principio ordenador de las políticas agrícolas y alimentarias del país, cuyo objetivo será la producción de alimentos para el consumo interno.

Artículo 2: El Estado reconoce como actores esenciales para garantizar la Soberanía Alimentaria a: campesinas y campesinos, pescadoras y Pescadores, recolectoras y recolectores artesanales, crianceras y crianceros, apicultoras y apicultores, pueblos indígenas y otras personas y comunidades que trabajan en la producción y recolección artesanal y tradicional de alimentos.

El Estado las y los reconoce como sujetos históricos portadores de una cultura y cosmovisión propias, con diversos saberes y conocimientos, prácticas e innovaciones, entre las que se consideran los sistemas tradicionales de agricultura, pastoreo, silvicultura, pesca artesanal, apicultura, ganadería, recolección, cuidado de semillas, crianza de animales, producción y recolección de medicinas tradicionales, con formas de manejo, producción y procesamiento agroecológicos, diversificados y desconcentrados, que permiten conservar la naturaleza, y mejorar progresivamente la base productiva del país.

Artículo 3: El Estado reconoce y garantiza a los actores esenciales de la soberanía alimentaria, su derecho a acceder y a hacer usufructo individual o colectivo de la tierra, agua y mar, al libre uso, manejo e intercambio de semillas y animales de cría, a los conocimientos, a los recursos económicos y a la biodiversidad.

El Estado desarrollara normativas y políticas públicas destinadas a garantizar su acceso preferente a estos bienes. En tales políticas se brindará prioridad a mujeres y jóvenes rurales.

Artículo 4: La tierra, el agua y el mar, cumplen una función social y ecológica irremplazable que deben ser protegidas por el Estado y no pueden quedar al arbitrio del mercado.

El Estado deberá regular su uso a través de diferentes instrumentos, prohibir su deterioro, fomentar su restauración, regeneración, limitar o prohibir la concentración de su propiedad y reconocer los usos consuetudinarios campesinos y de los pueblos originarios. Todo instrumento de ordenamiento territorial deberá fijar objetivos de soberanía alimentaria para el territorio.

El Estado generara normativas y políticas para combatir la concentración y extranjerización de su propiedad, cumpliendo con las normas de regulación económica, social y medioambiental que la Constitución y la ley determine.

El Estado reconoce la legitimidad de las distintas formas de propiedad y aprovechamiento de la tierra.

Artículo 5: El Estado debe contar con políticas e instituciones orientadas específicamente al apoyo técnico y financiero de los actores esenciales reconocidos en el artículo 2, poniendo a su disposición las herramientas y recursos necesarios para fortalecer procesos productivos y emprender la transición agroecológica, facilitando su acceso a capacitación, información y participación temprana y vinculante en el diseño e implementación de tales políticas e instituciones.

El Estado reconoce la legitimidad de las distintas formas de propiedad y aprovechamiento de la tierra.



Artículo 6: El Estado debe fomentar el desarrollo del conocimiento y tecnología en función del resguardo y fortalecimiento de las formas de vida y de producción señaladas en el artículo 2, lo cual debe incluir la promoción de los saberes tradicionales, la investigación científica y la agroecología.

El Estado debe garantizar a las y los actores esenciales reconocidos en el artículo 2 su derecho a información y participación vinculante sobre innovaciones tecnológicas que les afecten, sus posibles impactos y alternativas.

El Estado no subsidiará investigaciones ni infraestructura para proyectos que contravengan la soberanía alimentaria y los principios agroecológicos.

Artículo 7: El Estado debe fomentar los mercados locales y circuitos cortos de comercialización de alimentos, garantizando el acceso a infraestructura necesaria y favoreciendo relaciones comerciales justas entre consumidores y productores.

Los circuitos medios y largos de distribución deben minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la intermediación.

El Estado priorizará en su adquisición de alimentos las compras a las y los actores esenciales reconocidos en el art 2, a través de circuitos cortos de distribución.

El Estado adoptará las medidas necesarias para regular los precios de los alimentos a modo de permitir un ingreso digno a las y los productores, y una adecuada disponibilidad y acceso equitativo a alimentos saludables para toda la población.

Artículo 8: Es deber del Estado asegurar los medios y medidas necesarias para resguardar a los actores esenciales reconocidos en el artículo 2 de abusos, destrucción, contaminación y prácticas monopólicas, oligopólicas, extractivistas, especulativas y delictuales que atenten contra su bienestar, formas de vida y de producción.

El Estado protegerá a las comunidades rurales de todo desplazamiento forzoso que los aleje de su tierra y/o medios de vida.

Artículo 9: Se reconoce el derecho de los actores esenciales indicados en el artículo 2 a fundar e integrar asociaciones, sindicatos, cooperativas u otras organizaciones para proteger sus intereses y negociar colectivamente. Es deber del Estado promover su formación y garantizarles acceso a mecanismos de participación directa y vinculante en la preparación y aplicación de planes, políticas, programas y normas en materias que les afecten.

Para ello, se creará una institucionalidad y legislación específica que considere las particularidades propias del sector, como sus patrones de dispersión, estacionalidad y dinámicas locales.

Artículo 10: Las y los trabajadores rurales, por sus condiciones de informalidad, estacionalidad y precariedad, son considerados como grupo especial en lo que refiere a mecanismos garantes de sus derechos laborales, a la salud y de seguridad social contenidos en esta Constitución, por lo que el Estado debe contar con instituciones y legislación orientadas específicamente a su cumplimiento.

Para estos efectos, se aplicarán preferentemente las normas de la legislación nacional e internacional que más favorezcan el ejercicio de estos derechos.

Las y los trabajadores rurales enfrentan condiciones especiales de dispersión y estacionalidad, por lo que podrán optar a distintas formas de sindicalización.

Artículo 11: El Estado protegerá y reconocerá como patrimonio inapropiable de los pueblos, las semillas y todo material vegetal de propagación, ya que su existencia y diversidad son la base de la alimentación del país.

Queda prohibida cualquier forma de privatización de semillas, material vegetal de propagación, animales y otras formas de vida, incluidos los procesos vitales, los componentes y estructuras celulares, genéticas y químicas de ellas.

El Estado garantizará los recursos necesarios para la existencia de sistemas públicos de mejoramiento genético, cuyos avances y resultados serán de dominio público.

Queda prohibida la producción, uso, consumo e importación de semillas, cultivos, alimentos y aditivos transgénicos en el país.

Artículo 12: El Estado asegura a sus agricultores, pueblos y comunidades el derecho a la semilla, que incluye el derecho de guardar, almacenar, transportar, intercambiar, dar, vender, reutilizar, conservar, mejorar y recuperar las semillas como parte del resguardo y conservación de la biodiversidad y del patrimonio genético del país, dando apoyo y fomentando los saberes campesinos y ancestrales que hacen eso posible.



El Estado protegerá a quienes cumplen la función de conservar este patrimonio, disponiendo de medios y medidas necesarias para resguardarlos de prácticas que atenten contra su labor e integridad.

Se prohíbe cualquier política, legislación, reglamentación o medida que limite el derecho a la semilla.

Es deber del Estado proteger las semillas contra la homogeneización, la destrucción y la contaminación genética. Las semillas transgénicas no están incluidas en esta protección ni reconocimiento.

Artículo 13: El Estado protegerá la salud humana, los ecosistemas y la soberanía alimentaria. Por ello, se prohíbe el uso, desarrollo, comercialización e importación de plaguicidas definidos como altamente peligrosos según el Sistema Global Armonizado; así como de agentes biológicos experimentales nocivos; y de organismos vivos como semillas, peces o animales modificados genéticamente.

Las regulaciones respecto a otros plaguicidas y agroquímicos serán sometidas a análisis bajo el principio precautorio definido en esta Constitución.

Artículo 14: La suscripción y ratificación de tratados intencionales no pueden perjudicar la conservación y bienestar de las y los actores esenciales reconocidos en el artículo 2, la soberanía alimentaria y la biodiversidad del país.

Sometida a votación el artículo 7 se **rechazó** (6 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención).

Sometida a votación el resto de la iniciativa se **rechazó** (7 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención).

223. ICC N°345-4

Artículo XX. RECONOCIMIENTO Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL E INALIENABLE

Artículo xx. La alimentación es un derecho fundamental e inalienable de los pueblos de Chile, base de la salud y la calidad de vida, indisolublemente ligado a la Soberanía Alimentaria, a los sistemas campesinos de uso y conservación de semillas, a la agricultura campesina e indígena, a la recolección artesanal y al canal alimentario agropesquero tradicional. Garantizar este derecho es un deber del Estado y es el principio ordenador de las políticas agrícolas y alimentarias del país. No puede quedar al arbitrio del mercado.

Artículo xx. El Estado garantizará que todas y todos los habitantes del país tengan de manera permanente acceso físico y económico a una alimentación sana, saludable, diversa, sin contaminantes, suficiente y culturalmente adecuada, que garantice una vida libre de hambre, satisfaga las necesidades biológicas de las personas y permita un desarrollo mental, físico y espiritual digno y satisfactorio.

Artículo xx. Será deber del Estado resguardar, promover y apoyar la agricultura campesina e indígena, la recolección artesanal y el canal alimentario agropesquero tradicional, para garantizar el derecho a la alimentación, hacer realidad la soberanía alimentaria y hacer posible la producción de alimentos protegiendo el medio ambiente y los bienes naturales y respetando los derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios.

Artículo xx: A fin de asegurar alimentos saludables, la orientación de la agricultura debe ser hacia las formas de manejo, producción y procesamiento agroecológicos, diversificados y desconcentrados. El Estado debe proveer los recursos y medios necesarios para garantizar procesos de cambio hacia métodos agroecológicos de producción y procesamiento.

Artículo xx: El Estado debe proveer los recursos y medios necesarios para garantizar procesos de cambios hacia métodos de producción para una pesca artesanal sustentable.

Artículo xx: Las y los campesinos, los pueblos originarios, las y los recolectores artesanales, los pescadores artesanales, las y los feriantes y sus organizaciones tienen derecho a participar en la definición de políticas agrícolas y alimentarias. El Estado deberá promover y garantizar esta participación, estableciendo las medidas necesarias para que la misma se haga efectiva, conforme establezca la Ley y esta Constitución.

Sometido a votación el artículo 1 se **aprobó** (20 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención).

Sometido a votación el resto de la iniciativa se **aprobó** (21 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención).

224. ICC N°773-4

Artículo único.- Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada. Este derecho comprende la seguridad alimentaria y nutricional, la cobertura alimentaria para toda la población,



especialmente en sectores aislados geográficamente y el derecho a conocer la composición y origen de los alimentos.

Es función del Estado garantizar, en forma progresiva, continua y permanente, la disponibilidad y el acceso, tanto físico como económico, de los alimentos que satisfagan este derecho, especialmente de quienes deben acceder a ciertos alimentos por razones de salud, debiendo además proteger y promover los alimentos y bebidas tradicionales y ancestrales, así como el patrimonio culinario y gastronómico. Asimismo, velará, en forma permanente, por la inocuidad y calidad de alimentos y bebidas.

Corresponderá al legislador establecer un sistema nacional de alimentación, que elabore, coordine y ejecute las políticas y programas vinculados al ejercicio de este derecho, así como de promoción de una dieta saludable.

Sometida a votación se **rechazó** (12 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones).

(c.210) Derecho al deporte, la actividad física y la recreación (IPC N° 31 ICC N 336, 383, 424, 551, 553, 685)

225. IPC N°31-4

“La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la práctica del deporte, a participar de su organización colectiva e individual, y a la expresión y celebración identitaria en torno a la práctica deportiva, como un patrimonio cultural inalienable de sus comunidades. Al ser el deporte una actividad fundamental de la vida y la cultura, es deber del Estado garantizar el derecho a la práctica, la organización, la celebración y la identidad deportiva, como un derecho colectivo de los pueblos y de cada uno, observando:

I) la autonomía de las entidades deportivas dirigentes y de las asociaciones, en lo referente a su organización y funcionamiento. El Poder Judicial sólo admitirá acciones relativas a la disciplina y a las competiciones deportivas una vez agotadas las instancias de la justicia deportiva, regulada en la ley;

II) el destino de los recursos públicos a la promoción prioritaria de la diversidad igualitaria en el deporte, asegurando la participación de todas las personas en todas las actividades deportivas, el deporte escolar, de los pueblos originarios, y, en casos específicos, para el deporte de alta competición.

III) el tratamiento diferenciado para el deporte profesional y no profesional.

La ley establecerá la regulación y los principios aplicables a las instituciones públicas o privadas que tengan por objeto el ejercicio de la exploración y gestión del deporte profesional como actividad económica, social y cultural, estableciendo, en todo caso, que su estructura administrativa y propiedad deberán ser democráticas.”.

Sometido a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones).

226. ICC N°336-4

Artículo X: Todas las personas tendrán derecho al deporte y a la actividad física, en todas sus disciplinas y en sus múltiples dimensiones, incluida la práctica deportiva ancestral, sin discriminaciones arbitrarias. Es deber del Estado remover las condiciones estructurales que imposibilitan el acceso y ejercicio de la práctica deportiva en condiciones de igualdad. Las leyes y normas cuyo objetivo sea crear las condiciones que hagan reales y efectivas las prácticas deportivas, y que estén basadas en motivos de raza, origen étnico, color, religión, sexo, edad o discapacidad mental o física, entre otras, no serán consideradas discriminaciones arbitrarias.

El Estado garantizará las distintas dimensiones del deporte y la actividad física, ya sea recreacional, educativa, formativa, autóctona, competitiva o de alto rendimiento, así como medio para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Para lograr estos objetivos, se podrán considerar políticas diferenciadas según lo disponga la ley.

El Estado reconoce la función social del deporte, en tanto permite la participación colectiva, la asociatividad, la integración y la reinserción social, así como la mantención y mejora de la salud. Por ello, la ley asegurará el involucramiento de las personas con la práctica del deporte, incluido el de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales, así como la participación en la dirección de las diferentes formas de instituciones deportivas. En el cumplimiento de este mandato, el Estado deberá aplicar el principio de descentralización.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones).

227. ICC N° 383

Art. XX. Derecho a las prácticas corporales, actividad física, educación física y al deporte.



Toda persona tiene derecho a las prácticas corporales, actividad física, educación física y al deporte, entendido este como un componente indispensable para el desarrollo integral, saludable y del buen vivir de las personas.

Es deber del Estado garantizar este derecho en todas sus manifestaciones, de forma equitativa, inclusiva, eficiente y descentralizada. A su vez, debe promover su democratización a lo menos a nivel preventivo, recreativo, formativo y competitivo, proporcionando la institucionalidad, infraestructura, medios, recursos y creando las políticas públicas necesarias a nivel nacional, regional y comunal, para el cumplimiento de este derecho.

El Estado promoverá la formación y desarrollo de organizaciones deportivas y recreacionales afines de carácter democrático, que incluyan a la comunidad, así como la expresión y celebración identitaria en torno a la práctica deportiva dentro del marco de la Constitución y la ley.

Sometida a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones).

228. ICC N° 424

Todas las personas tienen derecho al deporte y a la actividad física. Corresponde al Estado garantizar su práctica y la actividad física en todos los niveles educativos, así como en el ámbito de la salud y la recreación de la comunidad.

Sometida a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones).

229. ICC N° 551-4

Artículo XX. Derecho al ocio. Toda persona tiene derecho al ocio y a disponer de tiempo libre de todo tipo de trabajo, con la finalidad de descansar, esparcirse, o cultivar prácticas creativas y recreativas en beneficio de su persona y de la comunidad.

El Estado reconoce la centralidad de este derecho para una vida sana y digna. Garantizará su ejercicio impulsando instituciones culturales o recreativas; desarrollando políticas públicas y apoyando iniciativas comunitarias que fomenten el buen uso del tiempo libre y garantizando la existencia de espacios públicos seguros y accesibles para el disfrute común.

Sometida a votación se **rechazó** (3 votos a favor, 23 en contra y 4 abstenciones).

230. ICC N° 553-4

“Constituye obligación del Estado la creación, establecimiento, ejecución, coordinación y control de las políticas públicas que, reconociendo su importancia en la salud humana, estén destinadas a promover, fomentar y financiar la realización permanente y sistemática de actividades deportivas en toda la población y especialmente en niños y jóvenes en edad escolar.

Sometida a votación se **rechazó** (4 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones).

231. ICC N° 685

Todas las personas tienen derecho a la cultura corporal, la educación física, al deporte, recreación y a todo movimiento corporal.

El Estado protegerá, difundirá y promoverá la cultura corporal compuesta principalmente por la educación física, el deporte y la recreación, durante todas las etapas de la vida.

El Estado reconoce la cultura corporal como un pilar esencial en el desarrollo íntegro de las personas en su dimensión física, intelectual y social.

El Estado tiene el deber de implementar las condiciones estructurales, administrativas y económicas para asegurar a todas las personas el acceso permanente, inclusivo, integral, democrático, con pertinencia local y en condiciones de igualdad y no discriminación, principalmente a nivel formativo, competitivo recreativo y territorial, para lo cual impulsará políticas y planes educacionales, de salud, medioambientales, sociales, plurinacionales, de transporte y urbanísticas que garanticen el goce de este derecho por parte de todas las personas.

El Estado promoverá y fomentará las organizaciones sociales territoriales sin fines de lucro que propendan al desarrollo íntegro de las personas a través de la cultura corporal, establecerá planes de desarrollo y financiamiento a nivel nacional, regional y local de cultura corporal en sus diversas expresiones.

El Estado asumirá la coordinación, implementación, acceso, ejecución y desarrollo de este derecho y sus obligaciones contraídas a través de los ministerios con competencia en la materia.

Sometida a votación se **rechazó** (4 votos a favor, 25 en contra y 2 abstenciones).



(c.401) Igualdad ante la ley (ICI N° 184, 210, 215; ICC N°175, 278, 304, 448, 537, 552, 565, 610,676, 726, 831,).

232. ICI N° 184-4

X. El Estado Plurinacional debe garantizar la no discriminación, la igualdad, la equidad y la participación efectiva de los Pueblos Naciones Originarias en los espacios del Estado, siempre que ellos así lo determinen.

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones).

233. ICI N°210-4

ARTÍCULO XX:

Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Sometido a votación se **rechazó** (12 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones).

234. ICI N°215

Artículo 1º. La Constitución reconoce y asegura a todas las personas indígenas, y a todo habitante de la República:

10. La igualdad ante la ley. Todas las personas gozan de los mismos derechos reconocidos por esta Constitución. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer discriminaciones arbitrarias.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones).

235. ICC N 175-4

Artículo XX. La Constitución reconoce y asegura a todas las personas:

Número XX: La igualdad ante la ley. Todas las personas gozan de los mismos derechos reconocidos por esta Constitución. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer discriminaciones arbitrarias.

Sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones).

236. ICC N°278

Artículo XXX. Derecho a la igualdad y no discriminación.

La Constitución asegura el derecho a la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En Chile queda prohibida toda forma de esclavitud, sea sexual, laboral o de otra índole.

Asimismo, se asegura el derecho a la igual protección contra toda forma de discriminación, en especial cuando se funde en motivos tales como nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de género, diversidad corporal, idioma, religión o creencia, raza, pertenencia étnica, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, situación socioeconómica, pobreza, ruralidad, situación migratoria, condición de refugiado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, condición de salud mental o física, incluyendo la seropositividad, el estado civil, la filiación, la apariencia personal o cualquier otra condición social.

Se prohíbe y sanciona toda forma de discriminación basada en alguna de las categorías mencionadas anteriormente u otras que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar la dignidad humana, el goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.

El Estado promoverá las condiciones para garantizar que la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sea real y efectiva. Para ello, deberá adoptar las medidas que sean necesarias para remover los obstáculos que impidan o dificulten su plena realización en todas las esferas de la vida.

Una ley determinará las medidas de prevención, prohibición, sanción y reparación de todas las formas de discriminación, en los ámbitos público y privado. Ello no impide la adopción de otras leyes, políticas de igualdad, adecuaciones institucionales, medidas afirmativas o acciones estatales destinadas a alcanzar una igualdad sustantiva y superar situaciones de discriminación, marginación o subordinación, particularmente en aquellas categorías señaladas en el inciso segundo.

Los órganos del Estado deberán tener especialmente en cuenta los casos en que confluyan, respecto de una persona, más de una categoría, condición o criterio de los señalados en el inciso segundo.

Sometido a votación se **aprobó** (18 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones).



237. ICC N°304-4

Artículo x. Derecho a la igualdad, no discriminación y no sometimiento.

La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la igualdad, la no discriminación y el no sometimiento.

Se garantiza la igualdad material y sustantiva entre todas las personas, sin distinción por cualquier condición de diversidad humana, tales como, raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexo afectiva, la identidad y expresión de género, características sexuales, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la condición de salud y la capacidad, adoptando medidas de inclusión y acción positiva que afirmen y garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, no sometimiento, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de personas en su niñez y juventud, mujeres, personas adultas mayores, personas en situación de discapacidad, disidencias y diversidades sexo-genéricas, y otros grupos históricamente excluidos.

El Estado deberá corregir y superar toda situación de desventaja o sumisión en que una norma o acto administrativo, criterio o práctica aparentemente neutras pongan a una persona o grupo de personas con respecto a otros, salvo que estas normas, criterios o prácticas puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios, adecuados y proporcionales.

Es deber del Estado, de sus poderes, de las entidades y empresas relacionadas con el Estado que ejercen funciones públicas, y de todos los servicios e instituciones públicas elaborar e implementar políticas públicas, protocolos y arbitrar las acciones que sean necesarias para promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Existirá una acción judicial y administrativa para garantizar el imperio y cumplimiento de este derecho, para asegurar todos los contenidos dispuestos en esta norma.

Asimismo, le corresponderá al Estado velar por la prevención, reparación integral de todas las personas y grupos que sean objeto de discriminación y sometimiento, promoviendo medidas efectivas de no repetición.

*Sometido a votación se **rechazó** (3 votos a favor, 24 en contra y 5 abstenciones).*

238. ICC N°448-4

Artículo X. Es deber del Estado garantizar el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales de los que son titulares personas y comunidades, teniendo acceso a las oportunidades que el desarrollo permita.

Con el propósito de lograr una igualdad sustantiva, el Estado garantizará la implementación de acciones que propicien el mejoramiento permanente de las condiciones de las personas y comunidades para ejercer sus derechos.

Es deber de las instituciones públicas y de todos los poderes del Estado en sus respectivos ámbitos de competencia, mejorar de manera oportuna y permanente las circunstancias que impiden el ejercicio pleno de derechos, utilizando para ello todas las medidas, de ley o de política pública que establezcan la Constitución y las leyes.

*Sometido a votación se **rechazó** (1 voto a favor, 26 en contra y 4 abstenciones).*

239. ICC N°537-4

Artículo X:

“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación arbitraria, a la igual protección de la ley.

En Chile no hay personas ni grupos privilegiados.

Los órganos del Estado promoverán la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

*Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones).*

240. ICC N 552-4 (se repite en ICC N° 565-4)

Artículo XX. Todas las personas naturales son iguales ante la ley; respecto de ellas se prohíbe toda discriminación basada en la identidad, orientación o expresión de género, raza, origen étnico, ascendencia, lengua, creencias políticas, religiosas o filosóficas, condición económica o social,



situación de discapacidad, educación, estado de salud, edad, nacimiento u otras circunstancias personales o sociales.

El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor de grupos histórica, económica, social y culturalmente excluidos, respecto de los cuales el Estado tiene un deber de protección reforzado. En el mismo sentido, el principio de igualdad no obsta a que el Estado tenga un trato exclusivo y/o preferente con sus instituciones públicas que se encargan de satisfacer derechos fundamentales como educación, salud y vivienda.

Artículo XX. Es obligación del Estado crear e implementar estrategias de prevención, investigación y sanción con enfoque de género de hechos que vulneren el pleno goce y ejercicio de este derecho, sea en el ámbito público o en el privado, promoviendo acciones positivas para garantizar una vida libre de discriminación.

Artículo XX. La niñez será tratada en pie de igualdad y como personas autónomas, con derecho a influir en las cuestiones que les conciernen en un grado que corresponda a su nivel de desarrollo.

Artículo XX. Todas las personas tienen derecho a la igualdad sustantiva de género, especialmente la igualdad de trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de la sociedad civil, incluidos los educacionales y laborales. El Estado debe garantizar el pleno ejercicio de este derecho, asegurando la eliminación de todos los obstáculos que dificulten el ejercicio de este derecho y promoviendo acciones positivas para su pleno desarrollo, teniendo como base las obligaciones asumidas conforme al derecho internacional de los derechos humanos.

El convencional Labbé **retiró** la iniciativa.

241. ICC N 565-4 (se repite en ICC N° 552-4)

Artículo XX. Todas las personas naturales son iguales ante la ley; respecto de ellas se prohíbe toda discriminación basada en la identidad, orientación o expresión de género, raza, origen étnico, ascendencia, lengua, creencias políticas, religiosas o filosóficas, condición económica o social, situación de discapacidad, educación, estado de salud, edad, nacimiento u otras circunstancias personales o sociales.

El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor de grupos histórica, económica, social y culturalmente excluidos, respecto de los cuales el Estado tiene un deber de protección reforzado. En el mismo sentido, el principio de igualdad no obsta a que el Estado tenga un trato exclusivo y/o preferente con sus instituciones públicas que se encargan de satisfacer derechos fundamentales como educación, salud y vivienda.

Artículo XX. Es obligación del Estado crear e implementar estrategias de prevención, investigación y sanción con enfoque de género de hechos que vulneren el pleno goce y ejercicio de este derecho, sea en el ámbito público o en el privado, promoviendo acciones positivas para garantizar una vida libre de discriminación.

Artículo XX. La niñez será tratada en pie de igualdad y como personas autónomas, con derecho a influir en las cuestiones que les conciernen en un grado que corresponda a su nivel de desarrollo.

Artículo XX. Todas las personas tienen derecho a la igualdad sustantiva de género, especialmente la igualdad de trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de la sociedad civil, incluidos los educacionales y laborales. El Estado debe garantizar el pleno ejercicio de este derecho, asegurando la eliminación de todos los obstáculos que dificulten el ejercicio de este derecho y promoviendo acciones positivas para su pleno desarrollo, teniendo como base las obligaciones asumidas conforme al derecho internacional de los derechos humanos.

El convencional Labbé **retiró** la iniciativa.

242. ICC N 610-4

Artículo XX. Del derecho a la igualdad de hijos e hijas.

La constitución reconoce la igualdad entre hijos e hijas, independientemente del sexo, orientación sexual e identidad de género de sus progenitores.

El Estado tiene el deber de garantizar el reconocimiento y acceso a los mismos derechos sin discriminación alguna.

Artículo XX. Del derecho a la igualdad formal ante la ley.



Todas las personas son iguales ante la ley, en el ejercicio de sus derechos y garantías y tienen derecho a una igual protección de la ley.

La convencional Miranda **retiró** la iniciativa.

243. ICC N°676

Artículo X.- “Ninguna persona será objeto de diferencias de trato que vulneren su dignidad o que sean irracionales o injustificadas. Si la diferencia de trato emana de un privado, deberá siempre ponderarse la concurrencia de otros derechos fundamentales.

Sometido a votación se **rechazó** (1 voto a favor, 28 en contra y 3 abstenciones).

244. ICC N°726-4

Artículo X:

La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la igualdad, la no discriminación y el no sometimiento.

Se garantiza la igualdad material y sustantiva entre todas las personas, sin distinción por cualquier condición de la diversidad social, tales como edad, características sexuales, identidad y expresión de género, orientación sexo-afectiva, pertenencia a pueblos originarios o tribal afrodescendiente, origen nacional o social, clase o estrato social, estado civil, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, filiación, situación laboral, nivel educacional, condición de salud, de migración, de refugio, de ruralidad, de gestación, situación de discapacidad, seropositividad, o cualquier otra condición, situación, característica o elemento distintivo; adoptando medidas de inclusión y acción positiva que afirmen y garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, no sometimiento, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de personas en su niñez y juventud, personas mayores, personas en situación de discapacidad, mujeres, disidencias y diversidades sexo-genéricas, y otros grupos históricamente excluidos.

El Estado deberá corregir y superar toda situación en que se ponga a una persona o grupo de ellas, en desventaja o sometimiento respecto de otras, ya sea por acción u omisión, mediante normas, actos administrativos, criterios o prácticas aparentemente neutras, salvo que ellas puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima, y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios, adecuados y proporcionales.

Es deber del Estado, de sus poderes, servicios, empresas, y de toda entidad que ejerza funciones públicas o contribuya a ellas, elaborar e implementar, en su caso, leyes, políticas públicas, protocolos, y arbitrar las acciones que sean necesarias para promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Existirá una acción judicial y administrativa para garantizar el imperio y cumplimiento de este derecho, para asegurar todos los contenidos dispuestos en esta norma. Asimismo, le corresponderá al Estado velar por la reparación integral de todas las personas y grupos que sean objeto de discriminación y sometimiento, promoviendo medidas efectivas de no repetición.

Sometido a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones).

245. ICC N 831

Artículo 1. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de las personas mayores de edad que la integran y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia será sancionada conforme a la ley.

Artículo 2. El Estado no podrá discriminar entre distintos tipos de familia.

Sometido a votación se **rechazó** (13 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones).

(c.404) Derechos individuales y colectivos indígenas y tribales (ICI N° 16, 22, 42, 46, 48, 56, 81, 90-3, 92, 100, 119, 131, 142, 145, 151, 152, 159, 160, 173, 183, 184, 188-3, 221, 254, 261; ICC N 210-1, 654, 838,842, 845)

246. ICI N 16-4

ARTÍCULO: Los pueblos originarios y tribales forman parte del Estado chileno, único e indivisible.

El Estado de Chile reconoce y garantiza a las naciones pre existentes al Estado, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.



2. *Igualdad ante la ley y no discriminación. El Estado sancionará toda forma de racismo, xenofobia y discriminación arbitraria fundada en motivos de origen, identidad étnica o cultural.*
3. *Derecho a la verdad histórica, memoria, justicia, reparación integral del daño causado y garantías de no repetición respecto de las colectividades afectadas por genocidio, racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y/o discriminación.*
4. *Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables e inembargables. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos.*
5. *Mantener la posesión de las tierras, territorios ancestrales y del maritorio.*
6. *Conservar, usar, gozar, disponer y administrar los bienes comunes naturales que se encuentren en sus territorios.*
7. *La consulta previa, libre, informada y vinculante dentro de un plazo razonable, sobre políticas públicas, planes o programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles social, ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnización integral en caso de sufrir perjuicios sociales, culturales y/o ambientales. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, dichas políticas públicas, planes o programas no podrán materializarse.*
8. *Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.*
9. *Conservar y promover sus prácticas de valoración y respeto del ItrofillMongen y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de los pueblos, para asegurar la conservación y utilización sustentable de todas las formas de vida que cohabitan armónicamente.*
10. *Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos, tierras comunitarias de posesión ancestral y autonomías territoriales indígenas.*
11. *Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.*
12. *Derecho a la posesión útil, tranquila e ininterrumpida de sus territorios ancestrales.*
13. *Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas.*
14. *Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio de Chile. El Estado proveerá los recursos para el efecto.*
15. *Obtener del Estado recursos y financiamiento para la defensa, anulación, recuperación, protección y repatriación del material bioantropológico de las personas mapuche y biológico proveniente de los recursos naturales, de los conocimientos ancestrales, obras, marcas comerciales y otros bienes similares intelectuales que se originen en la autonomía territorial mapuche y/o hayan sido creadas por personas mapuche, incluso contra registro o patentamiento realizado, dentro o fuera de Chile, por personas o colectivos no indígenas;*
16. *Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural plurilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje.*
17. *Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización.*
18. *Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado.*
19. *Propiciar convenios transfronterizos, desarrollar y potenciar las relaciones con los países limítrofes y mantener una relación de cooperación con otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales.*



20. *Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen.*

21. *La limitación y/o restricción de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley.*

22. *Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna.*

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 21 en contra y 4 abstenciones).

247. ICI N 22-4

1- *Derechos Culturales: Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a ejercer y practicar libremente y sin discriminación su cultural, sus prácticas culturales, sus expresiones culturales, prácticas ancestrales, espiritualidad, cosmovisión la que se desarrolla de manera individual y colectiva, desde su nacimiento hasta su muerte, según sus costumbres y derecho consuetudinario. Los pueblos y naciones tienen derecho a mantener, controlar, fortalecer y revitalizar los lugares y sitios sagrados, y a recuperarlos, y en caso de no ser posible, a tener acceso a ellos cuando estén en manos de terceros.*

2.- *Derecho a la libre determinación y autonomía: Los pueblos y naciones preexistentes tiene derecho a que se reconozcan y respeten sus instituciones propias, ya sean políticas, sociales, culturales o espirituales, de acuerdo a su derecho consuetudinario, pudiendo decidir de manera libre sobre su destino en su territorio en base al derecho a la libre determinación y la autonomía.*

3- *Derechos LINGÜÍSTICOS: Los pueblos y naciones pre- existentes tienen Derecho hablar y fortalecer su idioma, y el Estado adoptara todas las medidas para el pleno reconocimiento y ejercicio de un país plurilingüe, donde no solo hay un solo idioma oficial.*

4- *Derecho al Territorio; Se debe reconocer y garantizar al DERECHO AL TERRITORIO, se entenderá como territorio la amplitud del espacio en su conjunto, con todos sus elementos porque para la nación mapuche se comprende como un todo, y cada elemento es también parte de nuestra espiritualidad, comprendiéndose la tierra, el suelo, el subsuelo, las aguas y el aire, y cada ser vivo que habita en ella.*

Los pueblos y naciones preexistentes usaran su territorio que es el lugar determinado por sus usos y costumbres, y antecedentes históricos ancestrales, donde se ejercerán los derechos colectivos de los pueblos y naciones en base a mecanismos de administración propios, donde la Consulta vinculante, previa, libre e informado es irrenunciable en cualquier aspecto que afecte a los pueblos y naciones.

5- *Principio de transversalidad de la pertinencia Cultural en los Derechos Sociales: Se debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de manera colectiva de los pueblos y naciones preexistentes. Se debe garantizar que cada derecho establecido en esta Constitución Política debe ser con pertinencia cultural y territorial.*

6- *Principio rector de buen vivir. “El fin del Estado es la búsqueda del buen vivir”*

7- *Derecho a la restitución de tierras y territorio. El Estado se obliga, a la creación de una comisión plurinacional, con representantes de todos los pueblos y naciones preexistentes al Estado, y estará constituida acorde a la densidad de población e identidades territoriales de cada uno de ellos. Y será para el esclarecimiento y catastro de la perdida territorial del pueblo mapuche, y que en el caso mapuche williche se tomará como antecedente histórico territorial el Parlamento de las Canoas de 1793 celebrado entre apo ulmen (denominado por el colonizador como caciques) y la corona española.*

Además, deberá generar todas las medidas para concretizar la restitución territorial efectiva y oportuna cuando sea procedente.

Sometido a votación el numeral 4 se **rechazó** (5 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones).

Sometido a votación el numeral 7 se **rechazó** (6 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones).

Sometido a votación el resto de la iniciativa se **rechazó** (8 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones).

248. ICI N° 42-4

1. *Se determina que en la nueva carta magna, debe quedar establecido el reconocimiento de las naciones originarias, como pueblo-nación. Lo que conlleva a que Chile se transforme en un Estado Plurinacional.*



2. Que la Autodeterminación, es un derecho que va aparejado al ser reconocido como Nación, tanto en nuestra organización política y de desarrollo económico. Por lo que debe ser consagrado por la Constitución.

3. Que las naciones originarias habitan un territorio el cual debe ser reconocido como derecho en toda su concepción jurídica (aguas, suelo, subsuelo, biodiversidad, medio ambiente, otras).

4. Que como nación, contamos con un idioma propio de transmisión oral, el que requiere ser reconocido, para un apropiado rescate y promoción.

Que nuestros derechos políticos deben ser defendidos a través de la mantención de escaños reservados y con una lógica de paridad, en cargos de elección popular, sean estos en el parlamento, concejos regionales, concejos comunales, entre otras.

5. Se establece también que la salud es un derecho, al cual deben asociarse otros como la salud ancestral de los pueblos indígenas. Dando al Estado renaciente la responsabilidad de asegurar el respeto y fomento a una salud indígena, a través de políticas públicas de salud con pertenencia territorial.

6. Por todo lo anterior, es que se vuelve totalmente necesario que los derechos de las naciones originarias sean abordadas en un capítulo exclusivo.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones).

249. ICI N°46

Artículo xx: Los pueblos y naciones preexistentes tienen el derecho a las tierras, territorios y recursos naturales que actual, ancestral o tradicionalmente ha poseído, ocupado, utilizado o adquirido. El territorio indígena cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos y naciones preexistentes al Estado ocupan o utilizan, o han poseído, ocupado, utilizado o adquirido de alguna manera, incluyendo la tierra, las aguas, el suelo, el subsuelo y los recursos y bienes naturales. El Estado reconoce la integralidad de los territorios indígenas.

Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, disponer y controlar sus tierras, aguas y territorios en razón de la propiedad tradicional o ancestral de ocupación o utilización.

El estado reconoce aquella posesión ancestral o tradicional y los sistemas de tenencia de tierra de los pueblos indígenas y velará por su protección y resguardo.

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, usar, gozar, disponer y administrar los bienes comunes naturales que se encuentren en sus territorios. El uso y aprovechamiento de los ecosistemas y los bienes de la naturaleza en dichos territorios se realizarán respetando los usos y costumbres de cada pueblo y en conformidad con la presente Constitución.

Artículo xx: El Estado reconoce, respeta, protege y garantiza la especial relación de los pueblos y naciones preexistentes con sus tierras, territorios y espacios sagrados, que constituyen la base para la supervivencia como pueblos o naciones.

Artículo xx: Las tierras y territorios indígenas no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas del mismo pueblo. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a su propio sistema jurídico de tenencia de la tierra, territorios, agua y recursos naturales. Las tierras y aguas están exentas de todo impuesto.

Artículo xx: Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la restitución territorial por las tierras, territorios y recursos que tradicional o ancestralmente hayan poseído, ocupado o utilizado y que estos hayan sido despojados y perdidos, en razón de cualquier circunstancia y a cualquier título.

Cuando la restitución no sea posible, los pueblos y naciones indígenas tendrán derecho a la reparación, mediante indemnizaciones en tierras, territorios y recursos de igual calidad y extensión, u otra reparación adecuada. Es deber del Estado garantizar y materializar la restitución territorial o la reparación, para lo cual deberá contar con la participación de los pueblos y naciones originarias.

Artículo xx: Para el cumplimiento de la restitución o reparación a que hace referencia el artículo anterior, el Estado, deberá conformar la comisión plurinacional e intercultural dentro de los seis meses de publicada esta Constitución, con la participación de las naciones originarias, encargada de catastrar el despojo territorial que han sufrido los pueblos originarios y cuantificar las tierras perdidas. Además, catastrará las tierras antiguas demandadas por los pueblos originarios y deberá confeccionar políticas de restitución de las tierras, aguas y recursos naturales, o en su caso, la reparación integral.

Para estos efectos, el Estado dispondrá de los recursos financieros y de toda índole, necesarios para dar cumplimiento a este mandato. La comisión creada deberá evacuar sus conclusiones y propuestas dentro de dos años de entrada en funcionamiento. Los pueblos originarios podrán



solicitar que existan observadores o instituciones internacionales de derechos humanos y de derechos de los pueblos originarios encargados de observar y garantizar el funcionamiento de la comisión.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones).

250. ICI N° 48-4

Propuesta de Artículos. Derecho de propiedad de los Pueblos Indígenas.

Aquellas personas o comunidades indígenas tienen el derecho de propiedad o posesión sobre las tierras que actual o tradicionalmente han ocupado.

Dicho territorio comprende, el suelo, subsuelo, recursos naturales renovables, la biodiversidad y demás ecosistemas existente en ellas, que ocupan, posean o hayan adquirido de alguna forma ya sea en conformidad a la ley o de acuerdo a sus tradición eso derecho consuetudinario, relativo a las regiones que ancestral e históricamente han habitado.

El Estado reconoce, respeta, protege y garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, asimismo es deber del estado otorgar una especial protección al vínculo y/o relación de los pueblos indígenas con sus tierras ancestrales y sagradas que constituyen la base de su cosmovisión cultural y espiritual. Las tierras a que se refiere precedentemente no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas del mismo pueblo.

El Estado debe reconocer su rol en el proceso de despojo de las tierras Mapuche, previo a la entrega de los títulos de merceden el siglo XIX, tomando como referencia los reconocimientos, tratados y acuerdos binacionales como el tratado de Taphue de 1825, donde el Estado Chileno reconoce la autonomía y la extensión territorial del Pueblo Nación Mapuche, por lo tanto el Estado al reconocer su rol, reconoce la deuda histórica para con los pueblos originarios. Es obligación del Estado reparar y restituir los daños y perjuicios sufridos por los pueblos originarios en el proceso de conformación del Estado Chileno y la ampliación de sus fronteras, estableciendo un mecanismo de restitución de tierras usurpadas, donde se consideren procesos de expropiación y compensación – devolución voluntaria de empresas u otro tipo de personalidades jurídicas, compras u otros mecanismos que permitiesen reparar y restituir la propiedad usurpada y enajenada a los pueblos originarios.

Respecto de aquellas personas o comunidades indígenas, que por lesione enorme, error, fuerza, dolo, maquinaciones fraudulentas o cualquier otra circunstancia ajena a su voluntad han sido privados, perturbados respecto del derecho de propiedad o posesión que detentaban o detentan sobre sus tierras, podrán ejercer acción reivindicatoria pertinentes en contra de aquellos a quienes les fueron traspasados.

En el caso que lo anterior no sea posible será deber del Estado garantizar la mencionada restitución de sus tierras adoptando para tales efectos todas las medidas pertinentes, eficaces y oportunos para tal fin y/o mecanismos compensatorios equivalentes.

Por último respecto de aquellos pueblos originarios que habitan y han desarrollados su forma de vida y subsistencia a lo largo de la costa, espacios marítimos, lacustres y fluviales tienen derecho a usar, gozar y disponer de ellos conforme a sus usos y costumbres. En caso de reconocerse procesos de usurpación, el Estado debe reparar y restituir los derechos ancestrales vulnerados de los pueblos costeros o sus identidades territoriales, según corresponda.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones).

251. ICI N° 56-4

Artículo XX: Las actividades económicas, comerciales, sociales y culturales de los Pueblos-Naciones indígenas de carácter transfronterizo están permitidas siempre y cuando sean legítimas y lícitas. En colaboración con los Pueblos-Naciones indígenas el Estado protegerá y garantizará estas actividades a través de una regulación especial.

Artículo XX: El Estado está para garantizar de forma sana, suficiente, de calidad y sin exclusión: salud, seguridad social, justicia oportuna, vivienda, trabajo, educación, alimentación para el crecimiento y buen vivir de los habitantes del país.

Artículo XX: La Constitución reconoce tres tipos de personas: Naturales, Colectivas y Jurídicas.

Sometido a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones).

252. ICI N° 81-4

Derecho de consentimiento. Cuando las posibles afectaciones tengan un impacto significativo en los derechos colectivos, limiten sus derechos de tierras, recursos o territorios, o pongan en riesgo la supervivencia de las comunidades o pueblos naciones preexistentes, las autoridades deberán



contar con su consentimiento previo, libre e informado. Cualquier medida administrativa o legislativa adoptada en contravención a este artículo será nula.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones).

253. ICI N° 90-3

ARTICULADO: Dentro del primer Año posterior a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el Gobierno de Chile deberá constituir y financiar una comisión especial, plurinacional, paritaria y con presencia de autoridades ancestrales, encargada de desarrollar e impulsar las bases de una política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados. En la Comisión deberán tener representación proporcional todos los pueblos y naciones preexistentes al Estado.

Las bases de la política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas y territorios indígenas históricos y de la recuperación de la propiedad comunitaria de los bienes naturales, deberá dar preferencia y urgencia a la restitución de tierras que cuenten con espacios sagrados o de significación cultural.

Dentro del primer Semestre de funcionamiento, la Comisión informará al Gobierno de Chile respecto a las demandas de restitución de tierras que cuenten con informe de factibilidad aprobado por la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena pendiente de ejecución, para que en el plazo de 2 años se concluya su adquisición.

La Comisión deberá evacuar su trabajo dentro de un plazo máximo de dos años contados desde el momento de su constitución, prorrogables por igual periodo previo requerimiento de la propia Comisión.

Este proceso debe incluir la creación y aplicación de una ley de expropiación y devolución de tierras demandadas por comunidades indígenas y autoridades ancestrales.

ARTICULADO: Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho de propiedad y posesión sobre las tierras y territorios, el control político y cultural sobre el mismo, considerando expresamente el control y autogestión de sus recursos naturales, lugares sagrados, semillas y genética medicinal-alimenticia, para garantizar la existencia a través del tiempo. Así también se consagra el derecho de propiedad intelectual y cultural, ya sean bienes materiales e inmateriales.

ARTICULADO: Reconocimiento del principio de consentimiento fundamentado como facultad Mapuche de otorgar o negar el ingreso a nuestros territorios ancestrales, sagrados y de significancia cultural, de cualquier proyecto o solicitud externa. Así como también se aplicará el derecho a nulidad de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploraciones o explotaciones externas autorizadas antes de la aprobación de la nueva constitución. Por medio de consulta indígena vinculante se reevaluarán estos proyectos.

ARTICULADO: Reconocimiento de tratados internacionales como la carta de naciones unidas, el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales; el pacto internacional de derechos civiles, el convenio 169 de la OIT y el tratado de Taphue.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones).

254. ICI N° 92-4

ARTÍCULO xx: “El Estado reconoce, acata, observa y aplica los tratados, acuerdos, convenios y cualquier otros arreglos concertados por él, y sus antecesores jurídicos, con las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes.

Esta Constitución no podrá interpretarse en el sentido de abrogar o derogar los derechos y libertades reconocidos por estos tratados o acuerdos, sino que se deberán interpretar según el sentido natural de comprensión por parte de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes, y por último, las incertidumbres o indeterminaciones serán interpretadas en favor de los pueblos originarios, teniendo especial relevancia los agentes o autoridades culturales que transmiten la memoria oral e histórica con respecto a la celebración de estos tratados”.

ARTÍCULO xx: “La nación Mapuche tiene derecho a llevar sus propias relaciones diplomáticas internacionales, quienes suscriben tratados o acuerdos de cooperación con otros Estados y naciones sin intermediación de terceros.

El Derecho propio o Az Mapu prevalece por sobre los tratados internacionales, sin perjuicio de reconocer y respetar los tratados sobre derechos humanos. Ningún organismo ni tribunal internacional tendrá jurisdicción sobre el territorio ancestral, sin el reconocimiento expreso por las primeras naciones a través de tratados celebrados y pactados a su libre voluntad.

Ninguno de los tratados internacionales bilaterales o multilaterales suscritos por el Estado de Chile tienen aplicación en Wallmapu, excepto aquellos sobre derechos humanos o suscritos directamente con la nación Mapuche”.



Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 23 en contra y 2 abstenciones).

255. ICI N° 100-4

Propuesta de norma: En Chile, las personas y los pueblos y naciones preexistentes al Estado gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en esta Constitución y en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado de Chile es parte, con especial aplicación obligatoria de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad constitucional.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, conforme a los estándares que esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales ratificados por Chile establezcan.

El Estado plurinacional de Chile garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas y pueblos-naciones preexistentes, sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.

Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos, comunidades y pueblos, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, identidad de género, culto, estado civil o cualquier otra. La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos que permitan alcanzar una igualdad material, se considerará discriminación.

Las autoridades jurisdiccionales ejercerán el control de constitucionalidad y convencionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para los pueblos y naciones preexistentes, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a esta Constitución Política y a los derechos humanos reconocidos en tratados y jurisprudencia internacionales, en esta Constitución y las leyes que de ella emanen.

El reconocimiento, regulación, ejercicio y garantía de los derechos humanos se rigen por los siguientes principios:

(i) La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad.

(ii) Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles.

(iii) En los casos en que exista conflicto entre normas integrantes del bloque de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más favorable al titular del derecho vulnerado.

(iv) En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la plurinacionalidad, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la etaria y la sustentabilidad.

Progresividad de los derechos. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. El ejercicio del presupuesto público se orientará al cumplimiento efectivo de los derechos.

Derecho a la reparación integral. La reparación integral por la violación de los derechos humanos incluirá medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones).

256. ICI N° 119-4

Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho, de forma colectiva o individual, al disfrute pleno de todos los derechos fundamentales que esta constitución establece, así como también a todos y cada uno de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por los tratados e instrumentos internacionales reconocidos por Chile, como también por los organismos internacionales al cual el Estado le delegó competencia en materia de derechos humanos. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es de cumplimiento obligatorio en Chile.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención).